สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 116.64 กิโลวัตต์ (kWp)
บริษัท สยามสตีล เพลช ซัพพลาย จำกัด

C-TB 2/66

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด
858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ 5 เมษายน 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท สยามสตีล เพลช ซัพพลาย จำกัด โดยนางขวัญใจ พินงรัมย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 169/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 เลขที่นิติบุคคล 0105546094400 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด โดย นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เลขที่นิติบุคคล 0115563020044 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการรับเหมา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดหาวิศวกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บุคลากร ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญา และบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 116.64 กิโลวัตต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ” โดยติดตั้งบนหลังคาของโครงการ บริษัท สยามสตีล เพลช ซัพพลาย จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 รวมทั้ง ผู้รับจ้างจะจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับประเภท ชนิดและคุณภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานจ้างตามสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ข้อ 2. สัญญานี้

โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อแรงงาน บุคลากรและคนงานของผู้รับจ้างเองตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ทั้งเรื่องค่าแรง สวัสดิการ ค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ในกรณีที่สินค้าขาดหรือหาไม่ได้ ทางผู้รับจ้างจะใช้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาใช้แทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยถือเสมือนว่าผู้ว่าจ้างตกลงยินยอมในตามความในวรรคนี้

ผู้รับจ้าง ได้สำรวจและตรวจสอบสถานที่ติดตั้งต่าง ๆ ที่จะติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้นแล้วก่อนวันทำสัญญาฉบับนี้และเห็นว่าสามารถติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาฉบับนี้ได้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

1. ใบเสนอราคาลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบท้าย 1)
2. แบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการตามสัญญานี้ แบบแสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) (เอกสารแนบท้าย 2)
3. ระยะเวลาการก่อสร้าง ตารางการทำงาน (เอกสารแนบท้าย 3)
4. เอกสารการรับรองสินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแบรนด์ของผู้ผลิตสินค้า (เอกสารแนบท้าย 4)
5. เอกสารรับประกันผลผลิต (Guaranteed Power Output 2 year) (เอกสารแนบท้าย 5)
6. ตารางขอบเขตการบริการดูแล บำรุงรักษา ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับช่วงระยะเวลารับประกัน 2 ปี (เอกสารแนบท้าย 6)
7. เอกสารการประกันอุบัติเหตุการทำงานหน้างาน ซึ่งจะได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายหลังจากได้เริ่มทำงานตามสัญญานี้ (จัดส่งหลังจากได้รับเงินงวดที่ 2)

หากเกิดกรณี ผู้รับจ้าง ไม่สามารถจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ช่างต่าง ๆ ในการติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาได้นั้น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาแทนได้ แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยสิ้นเชิง โดยหักออกจากค่าจ้างตามสัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เหมารวมทั้งค่าของและค่าแรง เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น 3,250,000.00 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวด จำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงาน โดยมีเอกสารการวางบิลแยกประเภทเป็นดังนี้

1.ชุดเอกสารวางบิลของค่าสินค้า แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) กับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์(Inverter) จำนวน 1 ล็อต ตามใบเสนอราคาเอกสารแนบท้ายรายการที่ 1 (หนึ่ง) ราคามูลค่า 1,712,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ชุดเอกสารวางบิลของค่างานบริการจ้างเหมาที่รวมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ตามใบเสนอราคารายการที่ 2 (สอง) ราคามูลค่า 1,537,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบสรุปงาน พร้อมเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานตามความคืบหน้าของงานเป็นงวดงานดังนี้

งวดที่ 1 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดแรก 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 975,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการสั่งซื้อและวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้

งวดที่ 2 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สอง 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 975,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างและแบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ต่าง ๆ และทำการติดตั้ง PV Mounting เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 3 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สาม 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 975,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วเสร็จ (Completely installed and aligned PV) และทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ 10% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 325,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขอบเขตของงานตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จเรียบร้อยดีทุกประการ ภายใน 15 วันนับถัดจากมีการติดตั้งทุกระบบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ได้ส่งมอบงานและ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า (Commissioning) และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ว่าจ้างได้จริง โดยการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้รับจ้างยินยอมวางเงินค้ำประกันผลงาน ของราคาค่าจ้างตามโครงการทั้งหมดให้กับผู้ว่าจ้าง โดยวางหนังสือค้ำประกันธนาคาร 2 ฉบับ เพื่อเป็นการค้ำประกันผลงานซึ่งมีมูลค่าร้อยละสองจุดห้า(2.5%) มีมูลค่าฉบับละ 81,250.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) ก่อนการเรียกเก็บเงินในงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

เมื่อครบกำหนด 1 ปี ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารให้หนึ่งฉบับ เท่ากับมูลค่า 2.5% ของราคาค่าจ้างตามโครงการทั้งหมดและเมื่อครบกำหนด 2 ปี ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารให้อีกหนึ่งฉบับ เท่ากับมูลค่า 2.5% ของราคาค่าจ้างตามโครงการทั้งหมด

โดยมีเงื่อนไขว่างานตามสัญญาไม่มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น หรือได้แก้ไขความชำรุดบกพร่องเรียบร้อย ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ยกเว้น กรณีดังกล่าว เกิดจากเหตุสุดวิสัยความตามสัญญา

ข้อ 5. การจัดการความปลอดภัยและค่าชดเชยกรณีอุบัติเหตุ

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และจะจัดทำประกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในส่วนของประกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัยนี้รวมอยู่ในมูลค่าของสัญญาแล้ว

2. ผู้รับจ้างจะทำประกันความเสี่ยงทุกประเภท และประกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยครอบคลุมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ข้อ 6. กำหนดแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและส่งมอบงานตามสัญญานี้ ให้ผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารอนุญาตให้ติดตั้งจากหน่วยงานของราชการ คือ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) และผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้ แต่ผู้ว่าจ้าง

สามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างในราคาค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ จากผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวจากราคาค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้การว่าจ้างส่วนต่างหรือส่วนเพิ่มดังกล่าวให้อ้างอิงราคาตลาดเป็นสำคัญ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาเว้นแต่เหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้งานล่าช้ามิให้ถือว่านับระยะเวลารวมในข้อนี้

ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้วหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้หรือขัดข้องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังต่อไปนี้

1. รับประกันผลงานตามสัญญาในการก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ตามสัญญานี้ เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขตลอดระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการติดตั้งหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ดีตามปกติดังเดิมโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

2. ภายใต้ข้อสัญญาข้อ 7. ผู้รับจ้างตกลงเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งมีขอบเขตตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 6 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และบริการล้างแผงโซล่าเซลล์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ปีละ 3 ครั้ง

3. สำหรับการรับประกันสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ตามเอกสารแนบท้าย 4 (Product Warranty) เป็นการรับประกันโดยผู้ผลิตตามการรับประกันสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ หากความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ว่าจ้างเอง หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกอันไม่อาจควบคุมได้และไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะเข้ามาดูแล ซ่อมแซมให้ โดยผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ 8. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งหรือมอบหมายตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง บุคคลเหล่านั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ติดตั้ง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ข้อ 9. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่ง ให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้ กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในวรรคแรก ทำให้ปริมาณวัสดุและหรือค่าแรงงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากขอบเขตงานที่ระบุไว้ในสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานตามสัญญาในข้อ 2. ข้อย่อย 1.แล้วให้ทั้งสองฝ่ายทำการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 10. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.05% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยอดรวมต้องไม่เกิน 5% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ นับถัดจากวันที่ถึงกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ถ้าหากผู้รับจ้างติดตั้งแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถขนานไฟเข้าระบบได้เนื่องจากรอใบอนุญาตขนานไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถนำมาคิดค่าปรับได้

หากโครงการไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามจำนวนที่รับประกันผลผลิต (Guaranteed Power Output 2 year) แห่งสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบ (Performance Ratio (PR) จนกว่าจะได้ค่า PR ตามที่รับประกันได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หากผู้รับจ้างทำการแก้ไขไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์คิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าสัญญา (คิดค่าปรับต่อวัน) ที่ต่ำกว่าค่า PR ที่รับประกันดังกล่าว แต่ถ้าหากผู้ว่าจ้างใช้ไฟฟ้าไม่ถึงหน่วยไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกันผลผลิต (นับเฉพาะช่วงเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงาน) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถคิดค่าปรับกับผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสามารถคิดค่าปรับจาก Guaranteed Power Output จากผู้รับจ้างได้ไม่เกิน 5% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ 11. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือหนังสือค้ำประกันธนาคารหรือเงินใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 12. การขยายเวลาปฏิบัติงานสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างเองหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำหนังสือถึงผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

ในการขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ 13. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและการทำบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ติดตั้งงานให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากไซท์งานตามวิธีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมอยู่ในมูลค่าของสัญญาแล้ว และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คนงาน ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลื่อนพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การตามปกติดังเดิมก่อนก่อสร้างได้ทันที

ข้อ 14. เหตุสุดวิสัย

14.1 คำนิยามของเหตุสุดวิสัย

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ ให้คำว่า "**เหตุสุดวิสัย**" หมายถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ใดๆ

(ก) ที่เกินกว่าการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(ข) ที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถระบุได้ตามสมควรก่อนเข้าทำสัญญาฉบับนี้

(ค) ที่เกิดขึ้นได้และคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขจัดไปได้ และ

(ง) ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

เหตุสุดวิสัย อาจหมายความรวมถึง เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ (ตราบเท่าที่เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ง) ข้างต้น)

(1) สงคราม (ไม่ว่าเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม)

(2) กบฏ การก่อการร้าย การปฏิวัติ จลาจล การแย่งชิงอำนาจทางทหารหรือสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ

(3) การก่อความไม่สงบ ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือความวุ่นวายอื่นๆ การประท้วงหรือนัดหยุดงานที่เกิดจากบุคคลอื่น

(4) ภัยธรรมชาติใดๆ อันได้แก่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนหรือไต้ฝุ่น หรือการระเบิดของภูเขาไฟ

(5) การกระทำของรัฐบาล เช่นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย ซึ่งทำให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้

14.2 การดำเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ได้เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ภายใน [14 (สิบสี่)] วันนับแต่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ทราบถึงหรือควรได้ทราบถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบอาจอ้างเหตุสุดวิสัยนั้นในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผลกระทบของเหตุสุดวิสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เมื่อเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงแล้ว

ข้อ 15. การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างาน

ผู้รับจ้างจะต้องไม่**โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างาน**อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้แก่บุคคลภายนอก

ข้อ 16. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ_____ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญใจ พินงรัมย์)

บริษัท สยามสตีล เพลช ซัพพลาย จำกัด

ลงชื่อ_____ผู้รับจ้าง

(นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักต์)

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด

ลงชื่อ_____พยาน

(นายสำเรือง พินงรัมย์)

ลงชื่อ_____พยาน

(นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง)